

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5327/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญยนต์อะไหล่

นายอุดม ประชากริช

กรมชลประทาน

โจทก์

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224, มาตรา 453

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 มาตรา 48

จำเลยทำสัญญาซื้อลูกสูบจากโจทก์ แม้ปรากฏว่าลูกสูบชุดแรกที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่จำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสูบดังกล่าวเป็นลูกสูบที่ไม่ถูกต้อง ยังขึ้นนามาส่งมอบให้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลยมีความสงสัยว่าลูกสูบนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาจึงได้บันทึกในใบส่งของว่า รับลูกสูบไว้เพื่อตรวจสอบ จำเลยจึงมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพื่อโจทก์จะได้จัดการหาอะไหล่เปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสัญญา จำเลยก็ไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบดังกล่าว ต่อมาจำเลยกลับมีหนังสือถึงโจทก์ว่า บัดนี้ได้เกินกำหนดอายุสัญญาแล้ว โจทก์ไม่ส่งของให้จำเลยอันเป็นการผิดสัญญา โจทก์ได้ยืนยันว่าส่งลูกสูบให้จำเลยแล้ว แทนที่จำเลยจะมีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่าสินค้าของโจทก์ที่ส่งไปชุดแรกไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกลับมีหนังสือเตือนให้โจทก์ส่งของตามสัญญาและให้นำค่าปรับมาชำระ โจทก์จึงยืนยันกลับไปยังจำเลยว่าจะส่งสินค้าให้จำเลยถูกต้องตามสัญญาแล้ว ต่อมาเพื่อตัดความรำคาญ โจทก์จึงส่งสินค้าลูกสูบอีกชุดหนึ่งให้จำเลย จำเลยรับว่าลูกสูบชุดหลังถูกต้องตามสัญญา ดังนี้ การที่โจทก์ส่งลูกสูบที่ถูกต้องให้จำเลยล่าช้าเกิดจากความล่าช้าในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ข้อ 48 ประกอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ พ.ศ.2522 ข้อ 91 โจทก์จึงไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยไม่มีสิทธิปรับโจทก์ และเมื่อจำเลยได้รับลูกสุบชุดหลังไ้ถูกต้องตามสัญญาจำเลยจะต้องชำระราคาสินค้าดังกล่าวให้โจทก์ เมื่อจำเลยไม่ชำระจึงตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันผิดนัด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ วี.เอ็ม. ๒ รายการ คือ ลูกสุบยี่ห้อดูราลั้ว และหัวฉีดยี่ห้อโบสิโอ ผลิตจากประเทศอิตาลีจากโจทก์ โจทก์ได้ส่งมอบสินค้าดังกล่าวให้จำเลยครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จำเลยแต่งตั้งขึ้นมีมติให้รับสิ่งของที่โจทก์ส่งมอบ แต่เมื่อโจทก์ไปขอรับเงินจำเลยได้สั่งระงับการจ่ายเงินโดยมิชอบ ทำให้โจทก์เสียหายแต่ต่อมาจำเลยยอมชำระเงินบางส่วนแก่โจทก์ คงค้างชำระอีก ๘๖,๔๐๐ บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิมีมติให้รับสิ่งของที่โจทก์ส่งมอบ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๙๕,๐๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายอะไหล่ วี.เอ็ม.รวม ๒ รายการ ตามฟ้องจริง แต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอะไหล่ที่ส่งมอบไม่ใช่อะไหล่แท้จากบริษัทดูราลั้ว ประเทศอิตาลี จำเลยจึงมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ส่งลูกสุบที่ถูกต้องตามสัญญาให้แก่จำเลยและจะปรับโจทก์เป็นรายวัน โจทก์เกรงว่าจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญา จึงนำลูกสุบที่ถูกต้องตามสัญญา

จำนวน ๙๐ ชุด มาส่งมอบให้จำเลย การที่โจทก์ส่งมอบลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาเมื่อ
พ้นกำหนดตามสัญญา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทำให้จำเลยเสียหาย คิดเป็น
เงินค่าปรับ ๕๒,๐๑๒.๘๐ บาทจำเลยได้แจ้งให้โจทก์หักกลบลบหนี้กับเงินค่าลูกสูบ
จำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์แต่โจทก์เพิกเฉยไม่ไปติดต่อและ
รับเงินส่วนที่เหลือจากการหักกลบลบหนี้ จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าลูกสูบ
แก่โจทก์ และโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตามฟ้อง และการที่โจทก์ไม่ไปติดต่อกับ
จำเลยเพื่อดำเนินการหักกลบลบหนี้เงินค่าปรับที่โจทก์ต้องชำระให้แก่จำเลยจำนวน
๕๒,๐๑๒.๘๐ บาท ทำให้จำเลยไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะ
โจทก์ยังโต้แย้งว่าโจทก์ไม่ควรเสียค่าปรับดังกล่าว จึงต้องถือว่าจำเลยยังไม่ได้รับ
มอบเงินค่าปรับจากโจทก์ จำเลยคิดค่าเสียหายเป็นเงินค่าดอกเบี้ย ๒,๘๗๑.๕๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๘๘๔.๓๔ บาท กับดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์ชำระเงินแก่จำเลย ๕๔,๘๘๔.๓๔
บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยแจ้งให้โจทก์ทราบว่า ของที่โจทก์ส่ง
มอบใช้ได้หรือไม่ และโจทก์จะได้รับเงินเมื่อใดเป็นการกลั่นแกล้งหรือประวิงให้เกิด
ความเสียหายโจทก์จึงส่งลูกสูบชุดใหม่ไปให้จำเลยอีก ๙๐ ชุด เพื่อจะได้พิจารณาจน
เป็นที่พอใจ มิใช่เกรงว่าจะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญา จำเลยไม่ได้รับ
ความเสียหาย จำเลยจะยกเป็นเหตุว่าโจทก์ส่งของล่าช้าและเรียกค่าปรับจากโจทก์หา
ได้ไม่ จำเลยไม่มีสิทธิรับเงินค่าปรับและดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับจากโจทก์ ขอให้
ยกฟ้องแย้ง

จำเลยขอให้เรียกนายอุดมหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต โจทก์ร่วมขอถอนเอาคำฟ้องและคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์
เป็นคำคู่ความของโจทก์ร่วมด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์และโจทก์ร่วมใช้ค่าปรับแก่จำเลยจำนวน ๕๒,๐๑๒.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์และโจทก์ร่วมจำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยที่โจทก์มิได้ฎีกาว่า ลูกสุบชุดแรกจำนวน ๙๐ ชุด ที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ไม่ถูกต้องตามสัญญา คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อแรกของจำเลยว่าโจทก์ โจทก์ร่วมหรือจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าลูกสุบจำนวน ๙๐ ชุดที่โจทก์ส่งมอบให้จำเลยครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖ จะเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาก็ตามจำเลยก็ไม่ได้นำสืบว่าโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกสุบดังกล่าวเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา แล้วโจทก์ยังขี้นนามาส่งมอบให้แก่จำเลย ข้อเท็จจริงกลับได้ความว่า จำเลยมีความสงสัยว่าลูกสุบดังกล่าวเป็นลูกสุบที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา จึงได้ทำบันทึกไว้ในใบส่งของว่า ผู้ซื้อได้รับลูกสุบไว้เพื่อตรวจสอบเท่านั้นมิใช่รับไว้เพราะลูกสุบทั้ง ๙๐ ชุดถูกต้องตามสัญญาแล้ว นอกจากนี้จำเลยยังได้ขอให้โจทก์ทำหนังสือรับรองว่าลูกสุบทั้งหมดถูกต้องตามสัญญาด้วย ดังนั้นจำเลยจึงมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วแจ้งให้โจทก์ทราบว่ามีลูกสุบที่โจทก์ส่งมอบ และจำเลยรับไว้ตรวจสอบดังกล่าวถูกต้องตามสัญญาหรือไม่ เพื่อโจทก์จะได้จัดการมาเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อสัญญา แต่หลังจากโจทก์ได้ส่งมอบลูกสุบให้จำเลยและทำหนังสือรับรองให้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๖ จำเลยก็ไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้โจทก์ทราบว่า ลูกสุบที่โจทก์ส่งมอบถูก

ต้องตามสัญญาหรือไม่ เพราะเหตุใด จนกระทั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๖ จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์ ความว่าบัดนี้ได้เกินกำหนดอายุสัญญาแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ส่งของให้ จำเลยอันเป็นการผิดสัญญา โดยจำเลยไม่ได้บอกว่าลูกสูบที่จำเลยรับไว้ตรวจสอบนั้น ไม่ถูกต้องอย่างไร โจทก์ก็ยังคงยืนยันว่าโจทก์ส่งลูกสูบให้จำเลยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้แล้ว หลังจากได้รับหนังสือตอบของโจทก์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ แล้วแทนที่จำเลยจะมีหนังสือชี้แจงต่อโจทก์ว่าสินค้าของโจทก์ไม่ถูกต้องอย่างไร จำเลยกลับมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๖ เตือนให้โจทก์ส่งของตามสัญญา และให้นำค่าปรับมาชำระให้จำเลยอีก ซึ่งโจทก์ก็ได้ทำหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๖ ตอบยืนยันต่อจำเลยว่าโจทก์ได้ส่งสินค้าให้จำเลยถูกต้องตามสัญญาแล้ว แสดงว่าโจทก์ก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าลูกสูบที่โจทก์ส่งมอบแก่จำเลยไม่ถูกต้องตามสัญญาอย่างไรจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ โจทก์จึงได้จัดส่งลูกสูบชุดใหม่ให้จำเลยอีก ๙๐ ชุด ซึ่งโจทก์ให้เหตุผลว่า เพื่อตัดความรำคาญ ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเหตุผลที่รับฟังได้ และจำเลยก็ได้ยอมรับลูกสูบชุดใหม่นี้ว่าถูกต้องตามสัญญา การที่โจทก์ส่งมอบลูกสูบที่ถูกต้องตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญาไปดังกล่าวเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของจำเลยเอง ทั้งนี้เพราะ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๑ ข้อ ๔๘ บัญญัติไว้ว่า การตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ซื้อทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด หากผู้ขายส่งพัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรายงานผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ตรวจพบนอกจากนี้ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการบริหารงานด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๙๑ ยังได้บัญญัติไว้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๒๑ ดังกล่าว อีกด้วยว่า"...การตรวจรับพัสดุและงานจ้างจะต้องดำเนินไปต่อหน้าผู้แทนผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทุกรวไป...หากการตรวจรับจะต้องดำเนินไปล่าช้าเกินเวลาอันสมควร ให้รายงานผลการตรวจรับให้ผู้ซื้อทราบ

โดยเร็ว โดยชี้แจงเหตุผลไว้ด้วย..." แต่จำเลยหาได้ปฏิบัติตามระเบียบทั้ง ๒ ระเบียบนั้นไม่ ดังนั้นจะถือว่าโจทก์ส่งมอบลูกสูบให้จำเลยล่าช้าเกินกำหนดอายุสัญญา และโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหาได้ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิรับโจทก์ตามสัญญา ข้อ ๙ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

สำหรับฎีกาข้อที่ ๒ ของจำเลยที่ฎีกาว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดนัดอันจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์โจทก์จึงควรมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าสินค้าจำนวน ๘๖,๔๐๐ บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗) เป็นต้นไปนั้น เห็นว่า เมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่าโจทก์มิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่า จำเลยได้รับมอบลูกสูบจำนวน ๙๐ ชุดไว้ถูกต้องตามสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ ซึ่งจำเลยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระราคาลูกสูบให้แก่โจทก์ภายในเวลาอันสมควร ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกเหตุผลขึ้นวินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้วว่า โจทก์จะต้องได้รับเงินจากจำเลยภายในเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ คือในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๗ นั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

ศาลแพ่ง - นายชัยวัฒน์ ดุลยปฏิณ

ศาลอุทธรณ์ - นายยรรยง ปานูราช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ